

二、民法上正当防卫的认定

《中华人民共和国民法典》第一百八十一条虽就正当防卫以及防卫过当情形下的民事责任承担作了规定，但并未明确何种情形属于正当防卫。就正当防卫含义而言，民法意义上的正当防卫与刑法意义上的正当防卫并无本质区别，只是针对的责任形态不同。立足司法实践经验并在吸收《中华人民共和国刑法》第二十条第一款规定的基础上，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第三十条对正当防卫的含义作了较为明确的规定，即“为了使国家利益、社会公共利益、本人或者他人的人身权利、财产权利以及其他合法权益免受正在进行的不法侵害，而针对实施侵害行为的人采取的制止不法侵害的行为，应当认定为民法典第一百八十一条规定的正当防卫”。正当防卫应当同时具备以下要件：(1)是为了使国家利益、社会公共利益、本人或者他人的人身、财产权利以及其他合法权益免受不法侵害而实施的。(2)有不法或其他侵害合法权益的行为发生。(3)针对的是正在进行的不法侵害。(4)是国家利益、社会公共利益、本人或他人的人身权利、财产权利以及其他合法权益遭受不法侵害，且来不及请求有关国家机关救助的情况下实施的防卫行为。(5)是针对不法侵害者本人实施的行为。本案中，张某某在晚上9点多钟未经同意执意闯入郝某某住宅，侵害了郝某某的住宅权，使郝某某及其家人的人身、财产面临不可预知的危险，郝某某为了维护自己及家人的合法权益免受正在进行的不法侵害，在来不及诉诸公权力解决的情况下，采取推开张某某的行为，符合正当防卫的构成要件。

三、正当防卫必要限度的判断

正当防卫的正当性之一，在于防卫行为在必要的限度内，对于正当防卫是否超过必要的限度，应当综合不法侵害的性质、手段、强度、危害程度和防卫的时机、手段、强度、损害后果等情节，考虑双方力量对比，立足防卫人防卫时所处情境，结合社会公众的一般认知作出判断。“必要限度”的判断，需要考虑如下因素：一是侵害行为可能具有的致害程度和严重性。比如本案，陌生人在晚上闯入他人私宅，一般人会认为权利人的身、财产面临着较高度度的

危险。二是侵害行为的手段与场合。正当防卫行为针对的是正在发生的不法侵害，侵害行为的手段与场合对于判断防卫行为是否在必要限度内具有重要意义。本案发生于郝某某家门口，张某某连续强行进入郝某某的住宅，一般人都难以接受。三是防卫的时机、手段、强度、损害后果。防卫时机要适当，本案中郝某某的推阻行为实施于张某某试图闯入住宅时，特别是导致张某某摔倒的推阻行为发生于张某某第二次试图闯入住宅时，不法侵害正在发生且侵害危险性增加；防卫手段需正当，本案防卫人郝某某仅用手推开张某某，未采取其他暴力等过度措施；行为强度应合理，即行为强度能够起到保护合法权益的作用又不至于给侵害人造成过度的损害，如本案，如果郝某某所施力量不足以推开张某某，则无法阻止其闯入房内，虽然使张某某倒地头部碰到墙壁，但无明显外伤。综上，郝某某的推阻行为在防卫的必要限度内，不构成防卫过当，无须对张某某承担赔偿责任。

本案判决明确地对侵入他人住宅实施侵害他人人身自由、生命健康等违法行为进行了否定性评价，肯定了正当防卫是公民依法享有的与不法行为作斗争的重要法律武器，回应了人民群众维护自身以及家庭人身权益和财产安全的法治期待，凸显了民法典正当防卫制度的社会引导价值，对于类案裁判有一定参考价值。

编写人：江苏省徐州市鼓楼区人民法院 张邈 王涵

无因管理人死亡，受益人适当补偿的金额认定

——魏某甲诉路某某等无因管理案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河南省南阳市中级人民法院(2023)豫13民终6279号民事判决书

2. 案由：无因管理纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):魏某甲

被告(上诉人):路某某、魏某丙

被告(被上诉人):某供电公司

【基本案情】

魏某甲的父亲魏某乙与路某某、魏某丙夫妻为同村村民，双方系亲属关系。事发的牛棚及牛为路某某、魏某丙所有，该牛棚在魏某乙房屋后边，距路某某、魏某丙的房屋较远。

2023年7月3日凌晨4时许，魏某乙(时年68岁)听到房屋后路某某的牛棚内有牛在惨叫，遂出门查看，发现牛棚内已积水，牛已倒地，便上前解拴在钢管上的牛绳，被电击倒趴在钢管和牛槽边，后经抢救无效死亡。魏某甲支出救护车费用212元。经镇卫生院居民死亡医学证明书证明魏某乙死因为：电击伤后心跳呼吸骤停。经调查，因路某某私自把电线拉到牛棚里，下雨致牛棚内电扇浸泡漏电；又因配电箱未安装漏电保护器，致使魏某乙被电击死亡。

【案件焦点】

魏某乙的行为是否构成无因管理以及路某某、魏某丙、某供电公司是否承担赔偿责任。

【法院裁判要旨】

河南省南阳市宛城区人民法院经审理认为：法律上之所以设立无因管理制度，就是要奖励善行，鼓励人们实施互助行为。但也应兼顾个中的价值调和，期冀受益人与管理人之间的利益平衡。为保护受益人，《中华人民共和国民法典》将符合受益人真实意思确立为适用无因管理的构成要件之一，建立受益人事后追认制度，规定管理人的继续管理义务、通知与等待指示义务、报告与转交义务等从给付义务；为保护管理人，《中华人民共和国民法典》建立管理人的必要费用偿还、适当补偿请求权等，进而促进人们互助。《中华人民共和国民法典》中有关无因管理的法条分别体现了对管理人或受益人利益的保护，以及对“禁止干预他人事务”原则和“鼓励人类互助精神”原则的践行。魏某乙无约定和法定事由，为避免路某某的牛受损失而进行管理，构成无因管理，魏某乙因管理路某某的事务而被电击死亡，可以请求路某某给予适当补偿。魏某甲请求的赔偿数额为一般侵权案件造成死亡应当赔偿的损失，本案中路某某承担的是“适当补偿”的义务。结合当地的经济水平、魏某乙无被扶养人的实际情况、路某某家庭收入的实际情况，酌定路某某补偿魏某甲10万元。对于魏某丙的责任，魏某丙与路某某为夫妻，事发牛棚内的牛应当是为其家庭收入而饲养，应认定为家庭共同财产，故魏某丙应当与路某某共同承担补偿责任。对于某供电公司的责任，本案为无因管理纠纷，某供电公司不是受益人，不应承担责任。

河南省南阳市宛城区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第一百八十三条、第九百七十九条规定，判决：

一、限路某某、魏某丙在本判决生效之日起三十日内补偿魏某甲100000元；

二、驳回魏某甲的其他诉讼请求。

